



Nr. 55 Kabinettsitzung vom 19. April, 17 Uhr im Reichstag

R 43 I/1355 , S. 483-486

Anwesend: Müller, Koch, Wirth, Blunck, Schmidt, Schlicke, Bauer, Giesberts, Bell, Hermes, David; UStS Albert, [von Haniel], Boyé, Müller, Schroeder, Moesle, Göhre, Stieler; MinDir. Meissner, Rauscher; RKohlenKom. Stutz; GehR Gaus; Kreuter; Protokoll: MinR Brecht.

Beginn: 17:00

Ort: Reichstag

[Tagesordnung]

1. *Einlassungsfrist des Reichsrats. [...]*
2. *Entschädigung von Buchdruckereiarbeitern für Lohnausfall infolge von Zeitungsverbotten.*
3. *Auslieferung Kapp.*
4. *Holländisches Kreditabkommen.*
5. *Pflichtverbände der Krankenkassen. [...]*
6. *Freimachen von Wohnräumen, die durch Kriegsgesellschaften pp. in Anspruch genommen sind. [...].*
7. *Einreihung des Eisenbahnpersonals in die Besoldungsordnung.*

1. Einlassungsfrist des Reichsrats. [...]

2. Entschädigung von Buchdruckereiarbeitern für Lohnausfall infolge von Zeitungsverbotten.

Der Verband der deutschen Buchdrucker hat beantragt, 8 Druckern der „Tribüne“ und der „Volkszeitung“ in Erfurt 2282 M sowie 15 Druckern des „Volksblattes“ in Halle a. S. 5162 M als Entschädigung für einen Lohnausfall infolge der Verbote der Zeitungen durch die Militärbefehlshaber im Februar und März d. J. zuzuwenden¹. Der Verband beruft sich auf Erklärungen des Reichskanzlers Bauer und

¹ Die Eingabe des Verbandes der deutschen Buchdrucker war vom 9. April 1920 datiert (R 43 I/2462 , Bl. 22) und bezog sich auf Zeitungsverbote durch die Reichswehrgruppenkommandos, die vom RWeMin. angehalten worden waren, „alle unabhängigen und kommunistischen Zeitungen, wenn sie hetzen, sofort zu verbieten bzw. zu beschlagnahmen“ (14.1.20; R 43 I/2531 , Bl. 46). In einem weiteren Befehl des RWeMin. war dann angeordnet worden, die Verbote zu befristen; doch war bei dieser Gelegenheit auch auf die Möglichkeit hingewiesen worden, die verantwortlichen Redakteure beanstandeter Artikel in Schutzhaft zu nehmen

Reichswehrministers Noske gelegentlich einer mündlichen Aussprache mit den Verbänden, daß die Regierung nötigenfalls bereit sei, [für] die durch die Zeitungsverbote entstandenen wirtschaftlichen Schädigungen des Druckereipersonals aufzukommen. Es wird festgestellt, daß eine unverbindliche Zusage dieser Art mit Rücksicht auf die Befürchtung eines Generalstreiks der Zeitungsbuchdrucker erfolgt ist; es ist aber ausdrücklich erklärt worden, daß eine Verpflichtung der Regierung zum Ersatz nicht bestehe. Das Kabinett beschließt: Dem Antrag soll ausnahmsweise stattgegeben werden. Es soll dabei zum Ausdruck kommen, daß die Regierung eine Verpflichtung zum Ersatz nicht anerkenne. Möglichst soll das Geld in persönlicher Form übersandt werden, ohne daß die Herkunft aus Reichsmitteln hervorgehoben wird. Das Weitere wird die Reichskanzlei in Verbindung mit dem Reichsfinanzministerium veranlassen ².

3. Auslieferung Kapp. ³

Unterstaatssekretär von *Haniel* verliest die einschlägigen Bestimmungen des deutsch-schwedischen Auslieferungsvertrages und erklärt, daß danach die Auslieferung nicht verlangt werden könne ⁴. Geheimrat Gaus trägt ergänzend vor, daß in Fällen, in denen die Unzulässigkeit der Auslieferung klar sei, Anträge auf Auslieferung nicht gestellt worden seien. Reichsminister Bauer empfiehlt den Versuch aus innerpolitischen Gründen zu machen. Andere Mitglieder des Kabinetts haben hiergegen Bedenken, damit Deutschland nicht selbst eine Verletzung des Völkerrechts zur Diskussion stelle. Es wird beschlossen: Der Reichsminister Dr. Blunck wird veranlassen, daß eine kleine Anfrage über die Auslieferung umgehend gestellt wird. Durch die Beantwortung und daneben in der Presse soll Aufklärung über die Undurchführbarkeit der Auslieferung gegeben werden ⁵.

4. Holländisches Kreditabkommen.

Unterstaatssekretär Boyé trägt vor, daß Deutschland als Gegenleistung für das Kreditabkommen u. a. abgabefreie Ausfuhr eines größeren Teils der Förderung des Bergwerks Erkelenz gewähren solle ⁶. Mit Rücksicht auf Artikel 267 des Friedensvertrags sei zu befürchten, daß die Entente für sich

(26.1.20; R 43 I/2531, Bl. 46). Die Erfurter Tribüne war am 14. 2. auf 4 Wochen, das Volksblatt in Halle am 22. 1. ohne Befristung verboten worden (R 43 I/2531, Bl. 48-51, hier: Bl. 49).

² Mit Schreiben vom 30. 4. erbat die Rkei eine detaillierte Berechnung des Lohnausfalls. Ferner wurde hinzugefügt: „Schon jetzt gestatte ich mir im übrigen darauf hinzuweisen, daß ein Anspruch auf Schadloshaltung nicht besteht und daß auch in allen anderen Fällen die Folgen, die durch Ausnahmenvorschriften hervorgerufen sind, von den Betroffenen selbst getragen werden müssen. Wenn also in diesem Falle der Versuch gemacht wird, aus privaten Mitteln oder besonderen Fonds Beiträge zu gewähren, so können in zukünftigen Fällen irgendwelche Rechte nicht hergeleitet werden“ (R 43 I/2462, Bl. 27). Die Entschädigungsverhandlungen zogen sich bis Anfang Juni hin, dann überwies das RFMin. auf Erlaß des RPräs. vom 30. 5. den Betrag von 7543 M an die Rkei zur weiteren Veranlassung (5.6.20.; R 43 I/2462, Bl. 37). Inzwischen war der Rkei vom Buchdruckerverband eine weitere Forderung zugunsten der „Leipziger Volkszeitung“ zugegangen (10.4.20; R 43 I/2462, Bl. 34). Hierzu wurde unter Bezugnahme auf den Kabinettsbeschluß vom 19. 4. in einem Schreiben der Rkei an den RFM bemerkt: „Da die Gründe, die für die Entscheidung des Kabinetts maßgebend waren, auch für diesen Fall zutreffen und eine abweichende Behandlung nicht möglich erscheint, wird auch für diesen Fall die Entschädigung prinzipiell zu gewähren sein.“ (25.5.20; R 43 I/2462, Bl. 36). Der RFM ließ hierauf erwidern, daß durch Verfügung des RPräs. für die „Schadloshaltung der geschädigten Arbeiter ein Betrag von höchstens 14 000 Mark zur Verfügung gestellt werde“ (1.7.20; R 43 I/2462, Bl. 44). Dieser Betrag wurde mit entsprechendem Vermerk dem Buchdruckerverband am 16.9.20 von der Rkei zur Verfügung gestellt (R 43 I/2462, Bl. 58).

³ Kapp, der nach dem Mißlingen seines Putsches geflüchtet war, hatte nach Schweden entkommen können und war dort am 16. 4. wegen illegaler Einreise verhaftet worden.

⁴ Artikel 6 des deutsch-schwedischen Auslieferungsvertrages vom 18.1.1878 legte fest, daß die Auslieferung von Personen, die politische Straftaten begangen haben, ausgeschlossen sei (RGBl., S. 118).

⁵ Die Frage, ob die Möglichkeit bestehe, einen Antrag auf Auslieferung erfolgreich zu stellen, wurde am 20.4.20 von den Abg. Löbe und Steinkopf vorgelegt. Darauf antwortete RJM Blunck am 27.4.20 in der NatVers., daß er es nicht für angängig halte, daß Deutschland das Asylrecht eines anderen Staates antaste (NatVers. Drucks. Nr. 2699, Bd. 343; NatVers. Bd. 333, S. 5489).

⁶ Seit Dezember 1919 waren vom Reich Verhandlungen mit den Niederlanden über ein Abkommen geführt worden, wonach gegen abgabefreie Ausfuhr von Kohle die Niederlande einen Zehnjahreskredit von 200 Mio Gulden zu einem Zinssatz von 6% gewähren

dasselbe Recht beanspruchen werde⁷. Daher sei vorgeschlagen worden, daß die Deutsche Regierung mit einer deutschen Gewerkschaft ein Abkommen schliesse, wonach diese sich verpflichte, die Produktion wesentlich zu steigern, und dafür die Ermächtigung zur abgabefreien Ausfuhr erhalte. Die Holländische Regierung sei mit dieser Regelung einverstanden, werde dann aber ihrerseits eine Erklärung abgeben, daß sie es als Kündigung des Vertrages betrachten werde, wenn die Deutsche Regierung das Abkommen mit der Gewerkschaft ändern werde. Um dem Vorwurf, daß man „in fraudem legis“ handle, zu entgehen, sei es aber wohl am besten, die Erkelenz-Frage aus dem Vertrage überhaupt herauszulassen und dafür den Kredit entsprechend zu kürzen. Reichsminister Schmidt und Unterstaatssekretär Moesle sprechen sich gegen die Kürzung des Kreditabkommens aus. Die Entente könne sich weder auf den Sinn noch auf den Wortlaut des Artikel 267 berufen; wenn der Weg des Vertrags mit den Gewerkschaften gewählt werde, so geschehe dies nur, um Mißverständnisse äußerlicher Art zu vermeiden. Auf den Vorschlag, die Erkelenz-Frage ganz herauszulassen, werde Holland nicht eingehen. Der Abschluß des Abkommens sei äußerst wichtig, weil es das Sprungbrett zu ähnlichen Verträgen mit zahlreichen anderen Staaten und vielleicht auch mit Amerika biete⁸. – Gegen den Vertrag mit der Gewerkschaft wendete Geheimrat Stutz noch ein, daß dann andere Zechen die abgabefreie Ausfuhr auch für sich verlangen werden. Es wird demgegenüber angeregt, den Holländern vorzuschlagen, auf die Abgabefreiheit zu verzichten und statt dessen in anderer Weise eine höhere Gegenleistung zu bestimmen. Nach längerer Aussprache wird beschlossen: Es soll nochmals mit Holland Fühlung genommen werden, um zu versuchen, den Kredit, wenn auch in geringerem Umfang, auch ohne das Abkommen über Erkelenz zu erlangen. Falls dies nicht zu erreichen ist, soll versucht werden, die Bestimmung der Abgabefreiheit aus dem Abkommen herauszubekommen. Unterstaatssekretär Moesle wird sich an der Verhandlung selbst beteiligen⁹.

sollten. „Hiervon waren 60 Mio Gulden als Lebensmittelkredit und 140 Mio Gulden als ein sich bis zur Höhe von 140 Mio stets wieder auffüllender Rohstoffkredit (revolving credit) in Aussicht genommen.“ Die Höhe der Kohlenausfuhr war mit 90 000 Tonnen Steinkohlen jährlich angesetzt worden. „Außerdem sollte Deutschland gestatten, daß aus den nordwestlich von Erkelenz an der holländischen Grenze gelegenen Bergwerken, deren Kuxe in der Hand einer holländischen Gesellschaft sind, 50% der Ausbeute frei von Ausfuhrabgaben und Ausfuhrzöllen nach Holland ausgeführt würden“ (Aufzeichnung des AA, 19.4.20; R 43 I/88, Bl. 56-59). Das Abkommen war, wie UStS Moesle in der Kabinettsitzung vom 5.3.20, P. 2, mitgeteilt hatte, noch nicht unterzeichnet worden, da die Repko gegen diese deutsche Kohlenausfuhr Einspruch erhoben hatte. – Zur Bedeutung der deutschen Kohlenlieferungen innerhalb der Reparationsleistungen s. C. Bergmann, Der Weg der Reparation S. 45 ff.

⁷ Auf Grund Art. 267 VV war das Land, „dessen Angehörige die Kuxe eines deutschen Bergwerkes besitzen, ohne jede Gegenleistung berechtigt [...], gleichfalls die Hälfte der Produktion ausfuhrabgabenfrei auszuführen“ (Aufzeichnung des AA vom 19.4.20; R 43 I/88, Bl. 50). Entsprechende Vorhaben waren von belgischen und französischen Interessenten unter Hinweis auf das bevorstehende deutsch-niederländische Abkommen eingeleitet worden (AA an RK, 13.4.20; R 43 I/88).

⁸ Ähnliche Abkommen waren mit Privatunternehmern aus Rumänien und den Vereinigten Staaten eingeleitet worden (Material über Rumänien in R 43 I/129. Für eine Chefbesprechung am 22.4.20, 9 Uhr in der Rkei, in der ein Abkommen mit der Firma W. W. Brauer über einen 300 Mio-Dollar-Kredit erörtert werden sollte, konnte keine Niederschrift ermittelt werden. Ein Hinweis auf diese Besprechung findet sich in R 43 I/1345, Bl. 69, das Material in R 43 I/93).

⁹ Nachdem die Niederlande noch im April einen 25 Mio-Gulden-Kredit für Lebensmittel gewährt hatten, wurde am 11.5.20 ein Kreditvertrag abgeschlossen (RR-Drucks. Nr. 231). Der RFM berichtete noch am gleichen Tag dem Kabinett über dieses Abkommen (P. 10 der Kabinettsitzung), das auf Beschluß der RReg. vom 28.7.20 (P. 10 der Kabinettsitzung) den parlamentarischen Körperschaften zugeleitet wurde.

5. Pflichtverbände der Krankenkassen. [...]

6. Freimachen von Wohnräumen, die durch Kriegsgesellschaften pp. in Anspruch genommen sind. [...].

7. Einreihung des Eisenbahnpersonals in die Besoldungsordnung.

Der *Reichsminister der Finanzen* trägt die Erklärung des Gewerkschaftsbundes deutscher Eisenbahnbeamten und anderer Eisenbahnerverbände vor, in denen höhere Einstufung der Eisenbahnbeamten gefordert wird¹⁰. Er empfiehlt, auf die Anträge nach wie vor nicht einzugehen, sondern es bei der vom Reichskabinett zugestandenen Gefahrenzulage bewenden zu lassen. Die Nationalversammlung möge entscheiden, ob sie zu einem anderen Standpunkt kommen wolle. Das Kabinett schließt sich dieser Stellungnahme nach kurzer Aussprache an. Verschiedene Minister legen gegen die drohende Form, in der die Eisenbahner ihre Forderung vortragen, Verwahrung ein und betonen, daß es notwendig sei, den von den Eisenbahnern geplanten Vorstoß auszuhalten. Nötigenfalls müsse das Vorgehen der Eisenbahner in der Öffentlichkeit und im Reichstag ausführlich erörtert und gekennzeichnet werden. Reichsminister *Dr. Blunck* macht darauf aufmerksam, daß Versuche, die Behörden durch Drohungen zu Handlungen zu zwingen, nach dem Strafgesetzbuch strafbar sind.

¹⁰ Bereits bei der Behandlung des Besoldungsgesetzes in der Kabinettsitzung vom 1.3.20, P. 3 waren die Forderungen der Eisenbahnbeamten auf bessere Einstufung, d. h. auf Aufrücken um jeweils eine Besoldungsstufe, behandelt worden. Zur Begründung ihrer Forderung hatten die Eisenbahnbeamten hingewiesen auf „das Gefährdungsmoment, das Moment der Verantwortung und das Moment der Abnutzung“. Nach längerer Debatte hatte das Kabinett eine Heraufsetzung abgelehnt, stattdessen aber pensionsfähige Dienstzulagen zugebilligt. Mit einer „Erklärung“ wandten sich nun die Organisationen der Eisenbahnbeamten dagegen, daß bei den Ausschußverhandlungen der NatVers. „die besonderen Verhältnisse des Eisenbahnpersonals völlig ignoriert und [...] den Eisenbahnbeamten ihr Recht nicht zuteil“ geworden sei, obwohl das Eisenbahnpersonal für den Fall der Erfüllung seiner Forderungen „eine Erhöhung seiner Produktionsleistungen in Aussicht gestellt“ habe. RReg. und NatVers. hätten dieses Angebot durch das die entstehenden Kosten „weit überholt worden wären“, nicht beachtet. Für den Fall, daß auch im Plenum die Forderungen auf Ablehnung stoßen würden, erklärten die Organisationen, daß sie „1. ihre Mitglieder befragen werden, was weiter zu tun ist; 2. es nicht werde verhindern können, daß die Eisenbahnbeamten der Länder es ablehnen werden, Reichsbeamte zu werden; 3. es auch nicht werden verhindern können, daß die Eisenbahnbeamten, die seither schon ein vollgerüttelt Maß von Arbeit trotz ihrer ungenügenden Bewertung auf sich genommen hatten, ihr Angebot der produktiven Mehrleistung zurückziehen und genau so viel leisten werden als ihrer Einschätzung entspricht“ (Präsentat der Rkei vom 17.4.20; R 43 I/2579, Bl. 14 f.).

Zitierhinweis

Nr. 55 Kabinettsitzung vom 19. April, 17 Uhr im Reichstag in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Müller I, bearb. von Martin Vogt, 1971, S. 135–138 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/mu1-D55>